

RECURSO CÍVEL Nº 5062217-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MAYKE GOMES ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PERÍODOS DISTINTOS. EXTINÇÃO PREMATURA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3º, I CPC. PROSSEGUIMENTO NO MÉRITO. FOLGA INDENIZADA E INDENIZAÇÃO FOLGA TREINAMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. CURSO EM FOLGA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM FOLGA INDENIZADA. DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, excepcionalmente CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença recorrida, para declarar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito, observada a Taxa SELIC e a prescrição quinquenal, sobre as "folgas indenizadas" e "indenização folga treinamento", na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Custas na forma da lei. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5062217-82.2024.4.02.5101

510015632591 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5062217-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MAYKE GOMES ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ao fundamento da existência de coisa julgada formada no processo 5067178-03.2023.4.02.5101.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que ajuizou a presente ação objetivando a não incidência de imposto de renda sobre folgas indenizadas referente ao período de junho/2021 a junho/2023 e a repetição do indébito, ao passo que a ação anterior, citada na sentença, referia-se ao período de março/2019 a maio/2021.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

De acordo com o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro "não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Conforme relatado, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por vislumbrar a ocorrência de coisa julgada material no processo 5067178-03.2023.4.02.5101.

O caso concreto não demanda maiores discussões, sendo certo que após a leitura da ação anterior, é possível verificar a ocorrência de evidente negativa de jurisdição, pois o **pedido inicial daquela ação tem relação com período de pagamento das rubricas distinto da presente, a saber**, aquela de março/2019 a maio/2021 e esta de junho/2021 a junho/2023. Embora haja identidade de partes, entendo distintos os objetos do pedido.

Cabe destacar que na ação anterior tanto o pedido inicial, como os cálculos da execução foram efetivamente delimitados ao período de março/2019 a maio/2021, de modo que não há risco de pagamento em duplicidade.

Logo, afigura-se prematura a extinção do feito, o que importaria a anulação da sentença para prolação outra, visto que a análise do direito postulado restou efetivamente comprometido, não fosse o fato de a causa se encontrar madura para julgamento, a atrair o disposto no art. 1013, §3º, inciso I do CPC.

Aplico, todavia, o art. 1013, §3º, inciso I do CPC, para adentrar no análise do mérito, vez que a causa se encontra madura para julgamento e porque preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Pretende o demandante a não incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas a título de **folgas não gozadas (folga indenizada e indenização treinamento)**, bem como **curso em folga** (pois não se goza da folga quando está em curso), além da restituição do indébito.

O precedente PEDILEF: 50280056720164047200 julgado em 16/03/2020 na TNU firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Destaca-se a Ementa:

TIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO.

Convém destacar que esta Relatora vinha aplicando o entendimento da TRU, respaldado em acórdãos do STJ mais recentes do que aquele citado no julgamento da TNU, para concluir pela incidência do Imposto de renda sobre as folgas não trabalhadas pelos empregados das demais empresas petrolíferas, em isonomia aos empregados da PETROBRÁS, haja vista a similitude fática, *ex vi STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp 1.326.174/RJ - 2018/0169830-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, data da publicação em 04/10/2018.*

Tendo em conta a sistemática na hierarquia recursal, adota-se o entendimento firmado pela TNU, no sentido do caráter indenizatório das verbas pagas a título de **"folgas trabalhadas"**, assim entendidas tão somente as indenizações pelo repouso subsequente não fruído, para o fim de afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as mesmas.

Assim é porque o trabalhador em regime *off-shore* pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por medida de segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, **além** do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso adiado não fruído é que tem natureza indenizatória.

Portanto, a manutenção do marítimo no posto de trabalho tem (i) repercussão salarial, porque lhe será efetuado o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas, ou seja, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, justamente pelo efetivo trabalho e não para compensar a folga, mas ele também terá **(ii) a garantia de período de repouso compensatório, que, se não fruído, deverá ser recompensado financeiramente, e cujo valor tem/terá, evidentemente, natureza indenizatória.**

E somente sobre essa verba paga pela não fruição do descanso pela folga trabalhada é que o trabalhador *off-shore* terá o direito a não incidência do imposto de renda, pois se trata de verdadeira indenização pelo descanso não gozado, por imposição do empregador, situação que

se diferencia juridicamente do pagamento pelo trabalho realizado, de natureza remuneratória, seja ela na paga forma simples ou dobrada, por representar acréscimo patrimonial.

Nessa toada, somente estarão no campo da não incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, excluídas desse contexto as demais rubricas que não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Em outras palavras, a indenização decorre da negação de um direito que, por essência, deveria ter sido desfrutado (folga), e não do efetivo trabalho em si, já que este foi concreta e financeiramente retribuído e em valor superior comparativamente à hora de trabalho normal.

De outro lado, não é demais lembrar que "*interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção*" (art. 111, II, do CTN) e que, para fins de incidência do tributo em questão, não importa o *nomen iuris* atribuído à verba recebida, mas sim a sua natureza jurídica (art. 3º, §4º, da Lei nº 7.713-88), de modo que, não obstante acordos coletivos intitulem certas verbas como indenizatória, o que a definirá não será a denominação mas o regime jurídico que a identifica e a relaciona com os aspectos legal e tributário.

Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à incidência dos tributos e responsabilidade do seu pagamento.

Desse modo, ressalvado entendimento anterior externado em sentido oposto, o reconhecimento da natureza indenizatória **é restrito às folgas não gozadas e convertidas em pecúnia, e assim comprovadas em folha de pagamento**, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal, em estrita conformidade com o entendimento firmado pela TNU no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 ("**não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.**"), sem prejuízo da incidência da Súmula 125 do STJ ("**O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda**").

Ressalta-se que no PEIDLEF 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a TNU analisou a incidência de imposto de renda sobre a verba denominada "**folgas indenizadas**", sem qualquer exame quanto às outras rubricas e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas.

Assim é que, para o reconhecimento desse direito específico, a parte deve não apenas alegar a natureza indenizatória para efeito de não incidência de imposto de renda, mas efetivamente demonstrar que o pagamento da rubrica que se enquadra no conceito de folga indenizada, repita-se da não fruição da folga adiada.

Assim demonstrado com relação às rubricas "folga indenizada" e "indenização folga treinamento", inclusive com pagamento de valores idênticos nas fichas financeiras anexadas à inicia.

Esse foi o entendimento firmado no âmbito da Turma Regional de Uniformização - TRU, no julgamento de pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal interposto no processo n. 5016322-98.2024.4.02.5101, que dirimiu a divergência jurisprudencial sobre os conceitos de indenização por folgas não gozadas e de pagamento por horas extraordinárias de trabalho imprescindíveis à continuidade operacional, à luz da Lei 5.811/1972, ou seja, para efeito de não incidência do imposto de renda, **somente se folga adiada não for realmente fruída é que haverá indenização de folga não gozada.**

Confira-se a ementa e trecho do julgado paradigma:

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA FOLGA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

(...)

Vê-se, portanto, que não obstante num primeiro momento o trabalhador em regime off-shore de fato trabalhe em período que lhe seria de descanso (e por este trabalho extraordinário receba em dobro), o fato é que a própria legislação lhe assegura, nesta hipótese, um repouso a posteriori, de modo que a folga correspondente poderá ser efetivamente gozada, e não indenizada.

Assim, o descanso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer “imprescindível à continuidade operacional”, mas apenas terá sua fruição postergada, na forma regulada pela lei de regência. Apenas se essa folga diferida não for efetivamente gozada é que se poderá falar em indenização da folga não gozada (...)

(TRU - 2ª Região, processo n. 5016322-98.2024.4.02.5101, Juíza Federal Relatora Karla Nanci Grando, sessão de julgamento de 21/10/2024.) (grifo nosso)

Nesse contexto, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a rubrica **curso em folga** seria uma indenização pela folga adiada e não gozada, ônus que lhe incumbia, devendo, portanto, suportar o ônus da sucumbência.

Com relação à rubrica indenização folga treinamento, o autor alegou que o acordo coletivo prevê o pagamento de uma diária

Por fim, quanto à forma de repetição do indébito há de ser observado o regime constitucional de precatórios, na forma do art. 100 da CRFB, ressalvada a compensação com eventuais valores já pagos administrativa e/ou judicialmente, inclusive quanto àqueles pagos no processo 5067178-03.2023.4.02.5101.

Ante o exposto, voto por excepcionalmente **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nominado da parte autora**, reformando a sentença recorrida, para declarar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito, observada a Taxa SELIC e a prescrição quinquenal, sobre as "folgas indenizadas" e "indenização folga treinamento", na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Custas na forma da lei. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal *in albis*, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. **Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**